



T-١٠٤
٢٠٢٢

توصيف المقرر الدراسي

اسم المقرر: القواعد القانونية للشركات التجارية
رمز المقرر: 2003812-2
البرنامج: الماجستير في القانون
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: ١٤٤٣ / ١١ / ١ هـ



الصفحة	المحتوى
٣	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
٣	١. الوصف العام للمقرر
٣	٢. الهدف الرئيس للمقرر
٣	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
٤	ج. موضوعات المقرر
٤	د. أنشطة تقييم الطلبة
٥	هـ. مصادر التعلم والمرافق
٥	١. قائمة المراجع ومصادر التعلم
٥	٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة
٥	و. تقويم جودة المقرر
٥	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
١. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
٢. نوع المقرر									
أ.		متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		√	متطلب مسار
ب.		إجباري		√		اختياري			
٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					السنة الأولى/ المستوى الثاني				

٤. الوصف العام للمقرر

يتضمن المقرر دراسة القواعد القانونية للشركات في ظل نظام الشركات الجديد والتعديلات الجوهرية، التي تسعى إلى تنمية قطاع الشركات السعودية واستقطاب وتحفيز الشركات الأجنبية، ويتوجّه المقرر إلى تفصيل المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم كل شكل من أشكال الشركات بدءاً من تأسيس الشركة مروراً بخصائصها وإدارتها وحلها وتحويلها والاستحواذ عليها واندماجها وانتهائها وتصفياتها مع تطوير الأحكام الموجودة في ظل النظام السابق، بإيجاد قواعد تعالج كافة التحديات التي تواجه الشركات منها الشركة العائلية من خلال الميثاق العائلي، وأيضاً الاهتمام بزيادة الأعمال وأصحاب المهن من خلال شركة المساهمة المبسطة والشركات المهنية .

٥. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

٦. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

٧. الهدف الرئيس للمقرر

يمكن الطلاب والطالبات بعد دراسة هذا المقرر من:

- معرفة المصطلحات الواردة في النظام والشروط اللازمة لتأسيس الشركات.
- الإحاطة بالمسائل الإجرائية المطلوبة لإعداد عقود الشركة وطريقة تسجيلها.
- التعرف على الأشكال المختلفة للشركات والقواعد المنظمة لكل شركة على حدا.
- بيان القواعد الخاصة بإدارة الشركة وتصفياتها وانقضائها.
- وقوف الطلاب على خصوصية القواعد القانونية لنظام الشركات وأسباب التعديل الذي طرأ عليه.

١. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	٣٠ (٢٠ × ١٥ أسبوع)	١٠٠%
٢	التعليم الإلكتروني	--	--
3	التعليم المدمج التعليم الإلكتروني	-	-
٤	التعليم عن بعد	-	-

٢. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	٣٠ (٢٠ × ١٥ أسبوع)	١٠٠%
٢	معمل أو إستوديو	--	--
٣	ميداني	--	--
٤	دروس إضافية	--	--
٥	أخرى	--	---
	الإجمالي	٣٠	١٠٠%

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	شرح المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر.	١ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	الإحاطة بالمسائل الإجرائية المطلوبة لإعداد عقود الشركة وطريقة تسجيلها والقواعد القانونية المطلوبة لكل شكل من أشكال الشركات.	٢ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
1.3	اكتساب المعرفة بالآليات الجديدة لتوزيع الأرباح وإصدار أدوات دين قابلة للتداول	٣ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
١.٤	أن يتعرف الطالب على القواعد القانونية المتعلقة بإدارة الشركة وتصفيته وانقضائها في النظام السعودي والقوانين المقارنة.	٤ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
2.0	المهارات			
2.1	أن يُطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون.	١م	العصف الذهني	الاختبارات النظرية
2.2	أن يُقارن الطالب بين الشركات المُقارنة بما يخص الشركات التجارية.	٢م	المحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يُقدم الطالب طرُقاً حديثة وإبداعية ومبتكرة في القضايا القانونية المعروضة عليه ذات الصلة بالمقرر.	١ق	المُحاضرات	بطاقة الملاحظات
3.2	أن يُشارك الطالب بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.	٣ق	العمل الجماعي	التقييم الصفّي

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
---	-----------------	----------------------------



هيئة تقويم التعليم والتدريب

٢	١	ماهية الشركة: تعريفها، واشكالها وآثارها وانقضاءها
٢	٢	الشخصية المعنوية للشركة وآثار اكتسابها،
٢	٣	أسباب انقضاء وتصفية وقسمة الموجودات للشركة.
٢	٤	القواعد القانونية لشركة التضامن (تعريف، وخصائص، وإجراءات تأسيسها).
٢	٥	إدارة شركة التضامن وتوزيع الأرباح والخسائر، وانقضاءها)
٢	٦	القواعد القانونية لشركة التوصية البسيطة: (تعريف، خصائص، وإجراءات تأسيسها).
ساعة واحدة ١	٧	الاختبار النصفى إدارة و انقضاء شركة التوصية البسيطة
٢	٨	تطبيقات قضائية على شركات الأشخاص
٢	٩	القواعد القانونية لشركة المساهمة: (تعريف، وخصائص، إجراءات تأسيس، قواعد اكتتاب)
٢	١٠	القواعد القانونية لإدارة شركة المساهمة
٢	١١	القواعد النظامية لأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية
٢	١٢	القواعد القانونية شركة المساهمة المبسطة: (تعريف، وخصائص، إجراءات تأسيس، قواعد اكتتاب، انقضاء)
٢	١٣	القواعد القانونية لانقضاء وتصفية الشركة
٢	١٤	أهم القواعد الخاصة بالاندماج والشركات المهنية والشركات العائلية
٢	١٥	أهم القواعد الخاصة بالشركات الأجنبية والشركات غير الربحية مع تطبيقات قضائية على شركات الأموال
	١٦	الاختبار النهائي
٣٠	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	١٠%
٢	الاختبار الدوري	السابع	٣٠%

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
٣	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	٦٠%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

٥. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	الوجيز في الشركات التجارية وأحكام الافلاس وفقا لنظام الشركات لسنة ١٤٤٣ ونظام الافلاس الجديد. د. عدنان صالح العمر ، الطبعة الخامسة، ١٤٤٤هـ.
المراجع المساندة	- الشركات التجارية وفق نظام الشركات السعودي والتطبيقات القضائية، خالد بن عبد العزيز الرويس، مكتبة جرير - الشركات التجارية، أ.د. سميحة مصطفى القليوبي، دار النهضة العربية، ٢٠٠٩م - الشخصية المعنوية للشركات التجارية - أ. محمود مختار بريري، دار النهضة العربية، ٢٠١١م - خلاصة المبادئ التجارية، فيصل بن عبد الله المشوح، دار الميمان، ٢٠١٨م - الوجيز في أحكام الشركات في النظام السعودي، أحمد بن سعيد الخبتي، وهشام بن علي السبت، دار الاجادة
المصادر الإلكترونية	- المواد الالكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها www.adaleh.com - موقع وزارة التجارة والاستثمار https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx
أخرى	- نظام الشركات ١٤٤٣ هـ - نظام المحاكم التجارية ١٤٤١ هـ - نظام هيئة سوق المال. - لائحة حوكمة الشركات - قواعد الطرح والادراج

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب

العناصر	متطلبات المقرر
العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	١٤
تاريخ الجلسة	١١-١-١٤٤٣هـ

